

1502818-38.2021.8.26.0510

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... Possui antecedentes criminais por roubo (fls. 04). Em juízo, confessou o delito e declarou arrependimento (SAJ). A testemunha comum Adriano Fidêncio Oliveira, policial militar, declarou que foram acionados para atender uma ocorrência de acidente de trânsito. No local, avistaram o veículo chocado contra uma caçamba de entulho. Ao entrevistar o condutor do veículo, constatou que ele ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

2ª Vara Criminal

Av. Ulysses Guimarães, 2800 (antigo 506), ., Vila Nova - CEP 13506-547, Fone: (19)

2112-6822, Rio Claro-SP - E-mail: rioclaro2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

ASSENTADA E DELIBERAÇÃO

Processo Digital nº:

1502818-38.2021.8.26.0510

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Trânsito

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2235599/2021 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 19928483 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 5276/21/924 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 2235599 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIOGO ALVES BUENO

Vítima:

A COLETIVIDADE

Artigo(s):

Art. 306 "caput" § 1º, I do(a) LEI 9.503/1997(Denúncia)

Em 07 de dezembro de 2022, às 14 horas e 50 minutos, nesta cidade e Comarca de Rio Claro, Estado de São Paulo, no Foro de Rio Claro, na sala de audiências da(o) 2ª Vara Criminal, presentes o(a) Excelentíssimo(a) Sr(a). Dr(a). CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO, MM. Juiz(a) de Direito, o(a) representante do Ministério Público, Dr. Paulo Vinicius de Camargo Bispo, o DD. Defensor Público, Dra. Amanda Grazielli Cassiano Diaz, o(a) Réu, DIOGO ALVES BUENO, Brasileiro, Casado, Marmorista, RG 48938918, CPF 376.565.298-96, pai SILVIO LUIZ BUENO, mãe NEIDE APARECIDA ALVES DA SILVA, Nascido/Nascida 05/11/1992, de cor Pardo, natural de Rio Claro - SP, com endereço à Avenida Sao Paulo, 32, Telefone: 99895 1805, Jardim Paulista, CEP 13512-172, Santa Gertrudes - SP. Apregoada(s) a(s) testemunha(s), verificou-se o seguinte: Presente(s) a(s) testemunha(s) comuns: Pm Adriano Fidencio Oliveira, Brasileiro, Solteiro, Policial Militar, RG 47874126, CPF 398.755.288-38, pai JOSE ADIMUR FIDENCIO OLIVEIRA, mãe BENEDITA APARECIDA DA VEIGA OLIVEIRA, nascido em

09/06/1991, de cor Branco, natural de Itararé-SP, Rua 12 BE (Sede 37º BPMI - 1ª CIA da PM de Rio Claro), 51, Telefones: (19) 3524-7914 / (19) 3534-1644, Estádio - CEP 13501-290, Rio Claro-SP e Pm - Claudino De Oliveira Braidoti - RE 141.299-0, Brasileiro, Solteiro, Policial Militar, RG 33926406, CPF 302.236.328-13, pai Waldomiro Braidoti, mãe Floripedes Benedita de Oliveira, nascido em 11/08/1983, de cor Branco, natural de Birigui-SP, Rua 12 BE, 51, Estádio - CEP 13501-290, Rio Claro-SP. Foi facultado ao réu entrevistar-se previamente e de forma reservada com sua defensora. Aberta a audiência, com as formalidades legais, passou o(a) MM. Juiz(a) de Direito a tomar os depoimentos das testemunhas arroladas e, em seguida, foi(ram) o(s) réu(s) interrogado(s), tudo gravado por meio de sistema audiovisual. Não havendo óbice na utilização desse sistema em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados em áudio e vídeo, conforme arquivo(s) multimídia(s) anexado(s) no sistema SAJ. Na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, nada foi requerido pelas partes. A seguir, o MM. Juiz declarou encerrada a instrução. DADA A PALAVRA ao Dr. Promotor, em Alegações Finais, por ele foi requerida a procedência da pretensão punitiva, com a condenação do réu nos termos da denúncia. Após, à Dra. Defensora, foram apresentadas teses relativas à fixação da pena. As alegações seguem gravadas em arquivo(s) multimídia(s) anexado(s) no sistema SAJ. Na sequência, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. DIOGO ALVES BUENO, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nas penas do artigo 306, "caput" e §1º, inciso I, da Lei nº 9.503/97, porque no dia 30 de agosto de 2021, por volta das 05h41min, na Rua 8 Conjunto, nº 10, Bairro Cidade Jardim, nesta comarca de Rio Claro, teria conduzido pela via pública o veículo automotor VW/Gol, cor branca, placas EKS-7891-Rio Claro/SP, com capacidade psicomotora alterada, com concentração de 0,94 mg/l de álcool por litro de ar alveolar (conforme teste de etilômetro). Auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 15/17), auto de exibição e apreensão (fls. 18) e teste do etilômetro (fls. 23). A denúncia foi recebida (fls. 94), o réu foi citado (fls. 99) e apresentou resposta escrita (fls. 104/105). Superada a instrução, as partes apresentaram suas alegações finais. O Ministério Público pugnou pela procedência da ação, condenando-se o réu nos termos da denúncia. A Defesa, por seu turno, requereu a aplicação de teses relativas à aplicação da pena. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A ação penal é procedente. A materialidade do delito se extrai pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 15/17), auto de exibição e apreensão (fls. 18) e teste do etilômetro (fls. 23). Ouvido perante a autoridade policial, o réu confessou ter ingerido bebida alcoólica em uma festa. Não soube informar o quanto bebeu. Tinha conhecimento de que não poderia conduzir o veículo embriagado, mas estava inconsciente e o fez. O veículo ainda não está em seu nome. Não usa entorpecentes. Possui antecedentes criminais por roubo (fls. 04). Em juízo, confessou o delito e declarou arrependimento (SAJ). A testemunha comum Adriano Fidêncio Oliveira, policial militar, declarou que foram acionados para atender uma ocorrência de acidente de trânsito. No local, avistaram o veículo chocado contra uma caçamba de entulho. Ao entrevistar o condutor do veículo, constatou que ele apresentava sinais de embriaguez. Diogo alegou que estava em uma festa e havia ingerido bebida alcoólica. Ele foi submetido ao etilômetro, que resultou positivo em 0,94mg/L. Ele estava com a habilitação vencida (SAJ). No mesmo sentido discorreu sobre os fatos a testemunha comum Claudino de Oliveira Braidoti, policial militar. Acrescentou que a habilitação de Diogo estava vencida e o veículo estava registrado em nome de terceiro (SAJ). O réu confessou o delito e sua confissão não está isolada nos autos, encontrando arrimo nas demais provas coligidas, em especial nos relatos das testemunhas e nas demais provas periciais produzidas. Anoto que os depoimentos dos agentes da polícia merecem a normal credibilidade, eis que inexistem elementos dos quais se possa extrair que tinham a intenção de incriminar indevidamente o réu, não pesando sobre eles nenhuma suspeição. Ademais, por se tratar de agentes públicos investidos em cargo cujas atribuições se ligam essencialmente à segurança pública, com o fim de manter a ordem e o bem estar social, não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos apresentados são coerentes e seguros, como no caso dos autos. Bem verdade que para a caracterização do crime previsto no art. 306 do

CTB não mais se exige a comprovação do perigo, mas exclusivamente a constatação da embriaguez, o que foi efetivamente comprovado. Assim, desnecessária a demonstração da exposição da columidade pública a dano, tratando-se de crime de mera conduta. Ainda que assim não fosse, o réu foi o causador de um acidente de trânsito, colidindo contra uma caçamba de entulho, o que demonstra que não estava em condições para conduzir veículos, não só gerando efetivo perigo de dano, mas também dano em concreto. Portanto, a condenação do réu é medida de rigor. Caracterizado o delito, passo, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal à fixação da pena. Respeitando o sistema trifásico, fixo a pena base 1/3 acima do mínimo legal, tendo em vista que o réu ostenta péssimos antecedentes (processos 3696-86.2011, fls. 82; 3463-55.2012, fls. 82; e 1540-19.2012 - fls. 81). Assim, sua pena será de 08 meses de detenção; 02 meses e 20 dias de suspensão da habilitação ou proibição de se obtê-la; e 13 dias-multa. Na segunda fase reconheço a agravante da reincidência (processo 12812-82.2012, fls. 82) e a atenuante da confissão espontânea. Compensando-se ambas a pena permanece inalterada. Não há outras agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, não há outras causas de aumento ou de diminuição, de modo que torno definitivas as penas acima fixadas. Entendo que o réu faz jus à aplicação do artigo 44 do Código Penal. Apesar de ser reincidente, não o é de forma específica, sendo que seus delitos pretéritos teriam sido praticados há aproximadamente 10 anos. Assim, entendo a medida socialmente recomendável. Por esse motivo, substituo a pena privativa de liberdade aplicada pela de prestação pecuniária equivalente à quantia de dois salários mínimos a ser paga para uma entidade assistencial a ser fixada em sede de execução. O regime de pena para a hipótese de descumprimento será o semiaberto, pelo fato de ser portador de maus antecedentes e reincidente. O valor do dia-multa será fixado no mínimo legal. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra DIOGO ALVES BUENO e o CONDENO às penas de 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo. Condeno-o, ainda, na suspensão da habilitação ou proibição de se obtê-la pelo período de 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias, por infringir o disposto no artigo 306, "caput" e §1º, inciso I, da Lei nº 9.503/97. Substituo a pena privativa de liberdade aplicada pela de prestação pecuniária equivalente à quantia de dois salários mínimos a ser paga para uma entidade assistencial a ser fixada em sede de execução. O réu terá o direito de apelar em liberdade. Custas "ex lege".P. I." Sentença publicada em audiência. Saem cientes e intimados os presentes. Pelo representante do MP foi dito que NÃO DESEJA RECORRER da sentença. Pelo RÉU e DEFENSORA foi dito que NÃO DESEJAM RECORRER da sentença ora proferida. Pelo MM. Juiz de Direito, a seguir, foi dito: Tendo em vista a EXPRESSA RENÚNCIA das partes ao recurso, dou a SENTENÇA por TRANSITADA EM JULGADO nesta data. Regularize-se o sistema informatizado. Expeça-se Guia de Recolhimento e Internamento, se o caso. Cumpra-se a Res. 09/85 do TJSP, oficiando-se ao IIRGD e TRE. Intime-se para pagamento da multa e custas, nos termos previstos nas NSCGJ. Expeça-se certidão de honorários, se o caso, pelo valor máximo da tabela. Oportunamente, archive-se. Saem intimados os presentes. NADA MAIS. Eu, _____ Juliana Francisco, Escrevente Técnico Judiciário, digitei e subscrevi. Este termo é assinado eletronicamente pelo MM. Juiz, sendo dispensada pelas partes presentes neste ato a providência do artigo 1.269, §1º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça deste Estado.

MM. Juiz(a):

Dr(a). Promotor(a):

Dr(a). Defensor(a):

Réu: